영남고등학교 교원 초과근무 운영 지침

2026. 10. 1.

1. 총칙

가. 목적 : 본교 교원의 시간외근무명령 및 시간외근무시간 산정에 관한 기준과 신청 절차를 정함으로써 시간외근무에 대한 정당한 보상을 제공하고 교원의 복무 관리에 만전을 기함.

나. 관련 근거

1) 「사립학교법」 제55조(복무)

2) 「국가공무원 복무규정」 제11조(시간외근무 및 공휴일 등 근무)

3) 「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조(시간외근무수당)

4) 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」

5) 「공무원보수 등의 업무지침」

6) 국가공무원(교원) 초과근무 제도개선 안내(대구광역시교육청 중등교육과-18574, 2026. 9. 30.)

다. 적용 범위 및 시행일

1) 적용 대상 : 본교 교원(기간제교원 포함)

※ 관리업무수당을 지급받는 사람에게는 초과근무수당을 지급하지 않음.

2) 초과근무 종별 : 시간외근무

※ 야간근무와 휴일근무는 현업공무원등에게만 적용되므로 일반대상자인 교원에게는 적용하지 않음.

※ 야간 시간대(22:00~06:00)나 공휴일·토요일에 근무한 경우에도 시간외근무로 산정함.

3) 시행일 : 2026. 10. 1.

2. 시간외근무명령 기준

가. 명령권자 : 학교장(교감 전결)

나. 사전 명령 원칙 및 신청 기한

1) 시간외근무수당은 개인별·시간외근무일별 사전 시간외근무명령에 따라 근무한 경우에 지급함을 원칙으로 함.

※ 교육행정정보시스템(NEIS)으로 신청하여 명령권자의 사전 승인을 받은 경우 시간외근무명령을 받은 것으로 봄.

2) 시간외근무는 근무 전일까지 신청함. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 당일 근무 시작 전까지 신청할 수 있음.

다. 명령 대상 업무

1) 시간외근무명령은 본연의 업무에 한하여 할 수 있음.

2) 수업자료 제작, 교재 연구 등은 근무시간 내에 처리하는 것을 원칙으로 함.

3) 교육행정정보시스템(NEIS)의 '하여야 할 일'에는 학교교육계획서의 교직원 업무분장 등에 근거하여 처리할 업무 내용을 구체적으로 기재함.

※ '○○부 업무'와 같이 포괄적으로 기재한 경우에는 승인하지 않음.

라. 지필평가 출제·채점 명령 기간

1) 출제 : 원안 제출 마감일까지 5일간

2) 채점 : 지필평가 종료일부터 5일간

3. 시간외근무명령 상한

가. 시간 산정 기준 : 이 항의 시간은 4 항에 따라 산정한 시간외근무시간을 기준으로 함.

나. 월 상한 : 시간외근무수당이 지급되는 시간외근무명령 시간은 1개월에 57시간을 초과할 수 없음.

다. 자율학습 감독 1일 상한

1) 야간자율학습 감독 : 4시간

2) 심야자율학습 감독 : 5시간

라. 1일 4시간 초과 시 사전 협의

1) 1일 4시간을 초과하는 시간외근무는 신청 전에 교감과 협의하여야 함.

※ 심야자율학습 감독은 감독 일정과 시간을 사전에 편성하여 관리하므로 협의 대상에서 제외하되, 같은 날 다른 업무를 함께 신청하는 경우에는 협의를 거쳐야 함.

2) 협의 주체 : 신청 교원

※ 학생 인솔 또는 지도가 수반되는 학교 단위 행사는 행사 주관 부서의 부장교사가 협의하며, 이 경우 행사 참여 교원의 개별 협의는 생략함.

3) 협의 사항 : 업무 내용('하여야 할 일'), 업무 필요성, 예정 시간외근무시간 등

4. 시간외근무시간 산정 기준

가. 인정 요건 : 시간외근무시간은 시간외근무명령에 따라 실제로 근무한 시간에 한하여 인정함.

나. 평일

1) 1일 1시간 이상 시간외근무를 한 경우 정규 퇴근시간 이후의 시간외근무시간에서 1시간을 공제함.

2) 1시간 이상 조기출근하여 업무를 수행한 경우, 정규 출근시간 이전의 시간외근무시간을 당일 정규 퇴근시간 이후의 시간외근무시간과 합산하여 1시간을 공제함.

※ 지각 · 외출 · 반일연가 또는 육아시간을 사용한 날에도 시간외근무명령에 따라 근무한 경우 시간외근무로 인정하며, 1) · 2) 항과 같은 방법으로 산정함.

다. 공휴일 · 토요일 : 1일 1시간 이상 근무한 경우 1시간을 공제하지 않고 근무한 시간을 모두 인정함.

※ 공휴일 : 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일 및 대체공휴일(재량휴업일 및 방학 중 평일은 해당하지 않음)

라. 방과후수업 시간 차감 : 시간외근무시간에서 방과후수업 시간을 차감함.

※ 공동교육과정, 소인수 선택과목 수업 등 별도의 금전적 보상을 받는 교육활동 시간도 차감함.

마. 개인용무시간 제외

1) 시간외근무 중 개인용무시간은 시간외근무시간 산정에서 제외함.

2) 개인용무 사용은 1일 정규 근무시간 전 · 후 각 1회(공휴일 · 토요일은 1일 2회)로 제한함.

3) 식사시간 처리

· 평일 : 식사시간이 1시간 이하이면 1시간 공제로 갈음하고, 1시간을 초과하는 시간은 개인용무시간으로 제외함.

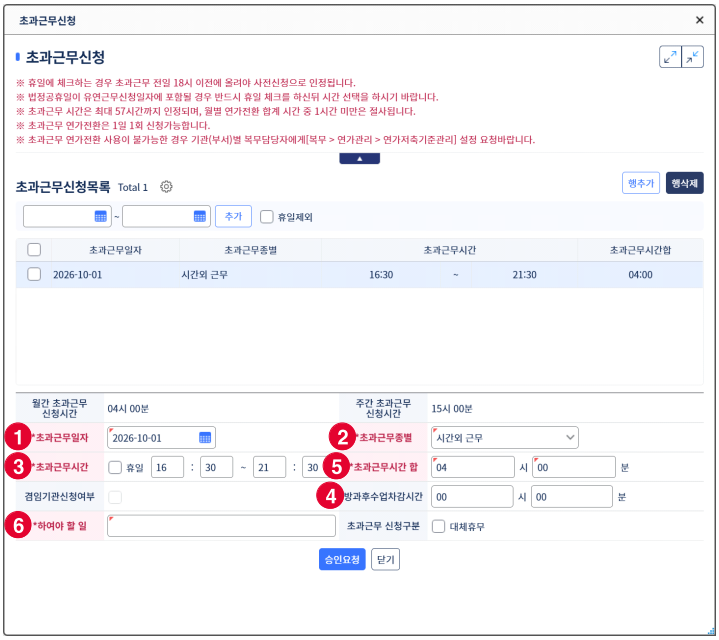
· 공휴일 · 토요일 : 식사시간 전부를 개인용무시간으로 제외함.

바. 월별 산정 : 1일 1시간 이상 시간외근무를 한 날의 시간외근무시간을 분 단위까지 더하여 월별로 산정한 후 1시간 미만은 버림.

5. 신청 및 처리 절차

가. 시간외근무 신청

1) 경로 : 교육행정정보시스템(NEIS) [기본 메뉴] - [복무] - [개인초과근무관리] - [신청]



2) 입력 항목

· ❶ 초과근무일자 : 근무할 날짜를 입력하거나 달력에서 선택

· ❷ 초과근무종별 : '시간외 근무' 선택

※ '야간 근무'와 '휴일 근무'는 현업공무원등에게만 적용되므로 선택하지 않음.

· ❸ 초과근무시간 : 근무 시작 · 종료 시각 입력

※ 공휴일 · 토요일 근무는 '휴일'에 체크하며, 근무 전일 18시 이전에 신청하여야 사전 신청으로 인정됨.

· ❹ 방과후수업차감시간 : 4-라 항에 따라 차감할 시간 입력

· ❺ 초과근무시간 합 : 평일 1시간 공제 및 방과후수업 차감이 반영된 시간인지 확인

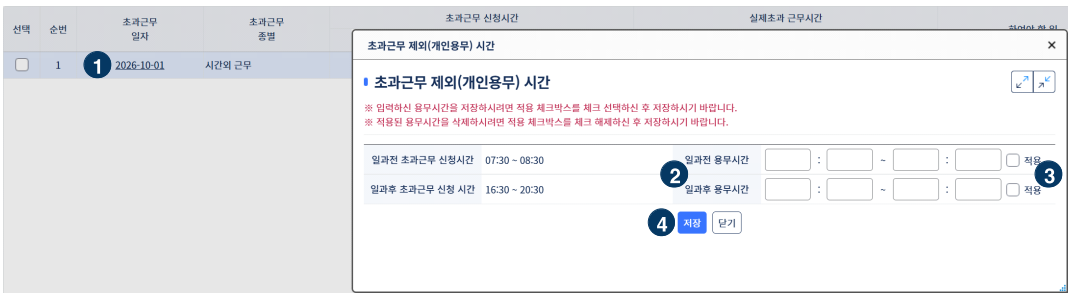
· ❻ 하여야 할 일 : 2-다-3) 항에 따라 구체적으로 기재

3) 승인요청

※ 1일 4시간을 초과하는 경우 3-라 항의 사전 협의를 거친 후 승인요청함.

나. 개인용무시간 입력

1) 경로 : 교육행정정보시스템(NEIS) [기본 메뉴] - [복무] - [개인초과근무관리] - ❶ 초과근무목록에서 해당 초과근무일자 클릭



2) 입력 방법 : '초과근무 제외(개인용무) 시간' 창에서 ❷ 일과전 또는 일과후 용무시간을 입력하고, ❸ '적용'에 체크한 후 ❹ 저장

※ 입력한 용무시간을 삭제하려면 '적용' 체크를 해제한 후 저장함.

3) 입력 시기 : 시간외근무 결재 완료 후 근무 당일까지 입력

※ 근무일이 지나면 개인이 입력 · 수정할 수 없으므로, 이 경우 교무기획부 복무 담당자에게 입력을 요청함.

6. 복무 관리 및 유의 사항

가. 부정 수령 행위

1) 시간외근무수당을 허위로 지급청구하는 행위(수령 여부와 관계없이 허위로 청구한 경우 포함)
※ 사적 용무 후 허위 입력, 심야 복귀 후 입력, 대리입력(요청·공모 포함), 자동입력 매크로 프로그램 설치 등

2) 다른 교원의 시간외근무를 대신 입력·확인하는 등 부정 수령을 돕는 행위

3) 근무실적과 관계없이 시간외근무수당을 균등배분하는 행위

나. 부정 수령 시 불이익 조치

1) 부정 수령액 전액 환수 및 부정 수령액의 5배 가산징수

2) 고의적 위반 시 적발 시점 이후 시간외근무명령 금지(1회 적발 6개월, 2회 이상 적발 12개월) 및 그 기간 중 시간외근무수당(정액분 포함) 지급 정지
※ 적발 횟수는 부정 수령 행위 횟수가 아니라 적발 시점을 기준으로 셈.
※ 위반자 명단은 별도로 관리하여 승진, 성과상여금 지급 등에 활용함.

3) 2회 이상 적발되거나, 1회 적발 시 부정 수령액이 50만 원 이상인 경우 징계의결 요구(위반 사실이 극히 불량한 경우에는 적발 횟수와 관계없이 요구 가능)

4) 고의적 위반 시 적발 시점부터 과거 5년간 시간외근무수당 수령 실태점검 및 형사고발 가능

5) 부정 수령을 도운 사람도 부정 수령자와 동일한 기준으로 징계

6) 부정 수령은 금품 비위에 해당하여 징계감경 제한, 승급 제한 및 승진임용 제한 기간 6개월 가산

다. 시간외근무 편중 방지 : 학교장은 시간외근무가 과다하게 발생하는 부서 및 개인에 대하여 업무 분장 조정, 실태점검 등을 통해 시간외근무의 지나친 편중이 발생하지 않도록 함.